

1502963-73.2022.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... do réu, que impedem a configuração do tráfico privilegiado e impõem a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Por fim, requer a perda do numerário apreendido em favor da União.

A Defesa, por sua vez, argumentou que não há prova concreta da prática efetiva pelo réu do tráfico ilícito de entorpecentes e que a perícia no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1502963-73.2022.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502963-73.2022.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

WILLIAN FERREIRA DA SILVA e outro

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

WILLIAN FERREIRA DA SILVA e ANDERSON MEIRA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas sanções dos artigos 33, "caput", c/c os artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque: (i) em datas anteriores até o dia 13 de julho de 2022, por volta das 11 horas, nesta cidade e Comarca de Marília/SP, os denunciados tinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, as seguintes substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, fotografias de fls. 23/25, e laudos de constatação preliminar de fls. 26/28, laudo definitivo de fls. 97/100, 106/110, 113/116, 118/121, bem como laudo pericial do celular (fls. 173/284): 851,47 g (oitocentos e cinquenta e um gramas e quarenta e sete centigramas), composta originalmente por 2 (dois) porções de Tetrahidronabinol (THC), conhecida popularmente como maconha; (ii) em momentos anteriores e concomitantes aos fatos acima citados, nesta cidade e Comarca, WILLIAN FERREIRA DA SILVA e ANDERSON MEIRA DA SILVA, associaram-se para o fim de praticar,

reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes.

O réu WILLIAN FERREIRA DA SILVA foi preso em flagrante delito e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 80/83). Foi notificado (fls. 331) e apresentou defesa preliminar (fls. 334/335). Já o réu ANDERSON MEIRA DA SILVA não foi encontrado para notificação (fl. 329 e fls. 391/392).

A denúncia em relação ao réu WILLIAN FERREIRA DA SILVA foi recebida em 5/10/2022 (fls. 341/343). Em audiência virtual de instrução, realizada em 1/11/2022, foram ouvidas as testemunhas em comum e o réu foi interrogado (fls. 386/390 e mídia).

Em memoriais orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na fixação da pena, devem ser considerados os maus antecedentes e reincidência do réu, que impedem a configuração do tráfico privilegiado e impõem a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Por fim, requer a perda do numerário apreendido em favor da União.

A Defesa, por sua vez, argumentou que não há prova concreta da prática efetiva pelo réu do tráfico ilícito de entorpecentes e que a perícia no celular não elucidou os fatos, restando uma informação anônima que não foi devidamente comprovada. Também sustentou que o crime de associação para o tráfico não ocorreu pela ausência de "animus" associativo. Por fim pleiteou a absolvição do réu com base nos termos do artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, pleiteou a fixação de pena no patamar mínimo legal e regime abrandado para seu cumprimento (fls. 387/390).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é improcedente.

A materialidade do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, está consubstanciada auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, fotografias de fls. 23/25, e laudos de constatação preliminar de fls. 26/28, laudo definitivo de fls. 97/100, 106/110, 113/116, 118/121, bem como laudo pericial do celular (fls. 173/284), laudo de objeto com sujidades (fls. 297/301).

Contudo, a autoria delitiva em relação aos crimes não restou comprovada com a certeza necessária.

As testemunhas Edenyr Alfredo Bedusqui e Samara Maroni Vasconcelos, policiais civis, declararam terem recebido informações de que os réus estavam associados na prática do delito de tráfico de entorpecentes. O réu Anderson, que estava foragido, teria assumido a "Biqueira da Chacrinha". O réu Willian, que era seu primo, estaria trabalhando como "gerente" do ponto de venda de drogas. Também foi informado que os réus receberam uma grande quantidade de drogas, que estaria provisoriamente escondida em um terreno, no meio do mato, nas proximidades de um córrego e de uma moita de bambu. Eles então realizaram algumas diligências no local e encontraram o réu Willian caminhando pela Rua Alexandre Chaia. Ele foi abordado e não havia nada de ilícito em seu poder. Porém, a uma distância de aproximadamente 50 metros do local da abordagem, no local indicado pelos informantes, em um buraco coberto de mato, havia uma mochila azul contendo dois tijolos de maconha, além de um prato, peneira, colher e faca que aparentavam ter resquícios de entorpecente.

O réu Willian Ferreira Da Silva, interrogado, negou a prática do delito. Declarou que na época dos fatos estava procurando trabalho, razão pela qual estava no local dos fatos quando foi abordado pelos policiais.

Pois bem. O conjunto probatório é frágil e insuficiente para embasar a convicção de que o réu praticou o crime de tráfico de entorpecentes e de associação para o

tráfico ilícito de entorpecentes.

Apesar de existirem indícios, colhidos na fase policial, não se reproduziu em Juízo provas consistentes relacionando o réu ao entorpecente apreendido a 50 (cinquenta) metros do local onde foi abordado. De fato, a prova resumiu-se a uma informação anônima de que ele estaria gerenciando a "biqueira da Chacrinha", contudo, em seu poder não foi apreendido nada de ilícito ou mesmo quantia em dinheiro, sendo inviável associá-lo ao entorpecente encontrado no matagal a certa distância.

Por sua vez, a droga foi encontrada em terreno baldio com livre acesso de pessoas, não havendo provas contundentes de que o acusado era responsável pela guarda e manutenção em depósito desses entorpecentes.

Como os policiais afirmaram, o sentenciado caminhava pelo local quando foi abordado, não havendo relato de qualquer contato visual dele com possíveis usuários ou prática que denotasse o comércio ilícito, salientando que nenhuma campana prévia foi realizada.

Outrossim, a perícia efetivada no aparelho celular apreendido com o sentenciado não resultou positiva para qualquer conversação típica de quem negocia entorpecentes. Também não foi possível registrar qualquer diálogo com o corréu Anderson e muito menos caracterização de eventual vínculo associativo entre eles.

Por fim, o réu nas duas oportunidades em que foi ouvido negou qualquer envolvimento com os fatos narrados na exordial acusatória.

Os elementos colhidos durante a instrução criminal não são capazes de comprovar com a certeza necessária que o acusado, na data dos fatos, mantinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, os entorpecentes apreendidos, bem como que estivesse associado para praticar o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo certo que, havendo dúvidas, deve ser o réu absolvido (in dubio pro reo), na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e ABSOLVO o réu WILLIAN FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, das imputações descritas nos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Ademais, decreto a perda dos bens apreendidos, consistentes nos pratos de louça/vidro, sacola azul do tipo mochila contendo duas sacolas plásticas e um saco de nylon, um pote plástico vazio, uma colher do cabo vermelho, uma peneira de inox (auto de fls. 20/21), em favor da União, porque evidenciada a vinculação com o tráfico de drogas, bem como a destinação direta ao Funad/Senad, nos termos do artigo 63 da Lei de Drogas, oficiando-se, após o trânsito em julgado.

Ainda, nos moldes do art. 25, incisos I e II, e conforme o expresse permissivo do parágrafo único, inciso III, do mesmo preceptivo, coadunado com a parte final do art. 26, todos da Portaria 01/2020, assinada pelo Excelentíssimo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizo a oportuna destruição dos bens antieconômicos.

No que concerne ao aparelho celular Motorola Motor G30 (apreendido à fl. 20), diante da ausência de prova de utilização do aparelho para a prática delitiva e da absolvição operada, fica autorizada a restituição do bem apreendido nos autos ao sentenciado, após o trânsito em julgado.

Em relação ao réu ANDERSON MEIRA DA SILVA que não foi notificado, providencie-se o

desmembramento dos autos.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Marília, 9 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA